

אפריקה ישראל

חוזה מתכנו תנועה

נתניה 542 – מתחם 3

אפריקה ישראל
אפריקה ישראל
אפריקה ישראל

מס' חוזה: CONT-5-663
חתימה: סטטוס:

תבנית: מתכנו תנועה
גרסה:

פרויקט: חוזה 3
ספק: אפריקה ישראל

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

בית וגן תחזוקות בע"מ
516343746

חוזה מתכנן תנועה

שנערך ונחתם ביום יום ראשון ה'תשס"ח
30/11/25

בין
אפריקה
ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור
יהודה
ח.פ. 520034760

בית וגן החזקות בע"מ
אבא הלל 17 א' רמת
גן
ח.פ. 516343746

אפריקה התחדשות
עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור
יהודה
ח.פ. 514639525
(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

ל בין

קראוס-חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ
ח.פ. 512699851
כתובת: שדרות הפליים 2, חיפה
טלפון: 04-3732600
(להלן: "המתכנן")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים
המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה ותוסכם בין הצדדים בדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בציודם דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת
על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי
פרויקט: נתניה 542 - שחם 3 תכנית: מתכנן תנועה ח.פ. 5-663 CONT-5
ספק: קראוס - חן גרסה: 2 סטטוס: חתימה

הנדסות תנועה וביטחון בע"מ
ח.פ. 516343746
סניפים: ירושלים, תל אביב, חיפה
ד"ר דאניאל 02-5523614

סגן מנהל עורכי דין
אשרף ושות' עורכי דין
ישראל מגורים בע"מ

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

אחרים שיועסקו ע"י המזמין ואו הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכנית" – התכנית, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, החמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ואו כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לתווה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי"

"המתכנן"/

"השירותים" –

השירותים כמוגדר וכמפורט בתווה זה ונספח ב' המצ"ב.

"המנהל" –

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהל לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בתווה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החנה"/

"ההסכם" –

חוזה זה על נספחיו.

"הדין" –

כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ואו הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות"

"המקומית" –

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה"

"הפיתוח" –

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2 הכותרות בתווה זה הינן לטובת בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנות.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי;
נספח ב' -	שירותי המתכנן;
נספח ג' -	לוח זמנים;
נספח ד' -	שכר המתכנן;
נספח ה' -	תשלומי שכר המתכנן;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות;
נספח ז' -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן;
נספח ח' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להגיש.
נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י' -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי המתכנן

2.1 המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.

2.2 המתכנן מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מודעה על פי כל דין למתן שירותי המתכנן, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בד תוקף לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בתווה.

2.3 המתכנן מצהיר, כי ידוע לו ששירותי המתכנן על פי תווה זה הינם לשלבים ואו קטעים בפרויקט

מס' חוזה: CONT-5-663
סטטוס:

תבנית: מתכנן תסעה
גרסה: 2

פרויקט: גוניה 542 - מתחם 3
ספק: קראוס - חן

חתימה קראוס - חן
הנדסה ונועיה ובישיט בע"מ
ח.י. 6170032
סניפית: ירושלים
ג'י

ס וקסלר, ברגמן ושות' אג"ר
אג"ר חתומות וחותמות בע"מ
אג"ר חתומות וחותמות בע"מ

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר המתכנן, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.

- 2.4 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בוהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.
- 2.5 המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ואו אישור בכתב מהמזמין.
- 2.6 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיעלו באתר, ככל שידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבעו ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7 המתכנן ישמור על נהלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.
- 2.9 המתכנן מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ואו הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ואו הנהלים ואו התקנים ואו התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ואו הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.
- 2.10 המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.
- 2.11 המתכנן לא יגיש ליועצים ואו לקבלנים ואו לכל גורם אחר הקשור בפריקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.
- 2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ואו טענות ואו דרישות ואו תלונות כלפי המזמין ואו כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמטר המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשתף עמו פעולה ככל שידרש.
- 2.13 המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת - 1.1 או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1 המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.
- 3.2 המתכנן מתחייב, שהרכב המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.

מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746

מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746

מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746

מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746
מס' חוזה: 516343746

בית וגן החזקות בע"מ

516343746

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

המתכנן מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תקופה של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בשיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מחוזה זה, חרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5

3.5.1 המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2 התלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין כהחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

3.6 המתכנן מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1 שהמתכנן לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2 שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אתר, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2 זולת אם יוסמן לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשימוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1 המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי המתכנן כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2 המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין ותשובון על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבע, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

מס' חוזה: CONT-5-663
סמכויות: תחילה
הנדסות ונוגעה: תחילה
ח.ג. 17/0001
סמכויות: תחילה

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

פרויקט: תחילה 542 - מתחם 3
ספק: קראוס - תן

אשר עליו, ברמת ושלל שורס-דין

אשר עליו, ברמת ושלל שורס-דין
אשר עליו, ברמת ושלל שורס-דין

בית וגן החזקות בע"מ

516343746

5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.

5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.

5.5 אישור המנהל לתכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכיןם בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יתא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

6.1 המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצוייב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירותי הכלול בשירותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.

6.2 לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצוייב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לזמנו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.

6.3 יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.

6.4 ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שישופק להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עיכוב מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שהיו רצופים לתזוים שיחתמו עמם.

6.5 עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:

6.5.1 הוא טבע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.

6.5.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

6.5.3 המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.

6.5.4 המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחיה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מצותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי המתכנן, אלא באישור המנהל מראש וככתב.

6.6 המתכנן מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

6.7 ב- 1 לכל חודש גורגוריאני וכן בכל מועד שידרש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דו"ת על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.

פרויקט: תחניה 542 - מחתם 3 תכנית: מתכנן תנועה מס' תחנה: CONT-5-663 חתימה: 010000

קראוס - ת"ת
הגדסת חלוקה וכבישים בע"מ
510176032

ספק: קראוס - ת"ת

© וקסלר, ברנמן ושות' לוגו-ראומידיקה ישראל מגורים ג.י.
אשר יקח התחייבות עיתות בע"מ

בית וגן החזקות בע"מ

516343746

6.8 המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע שרותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר ואו פרט ואו זיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי חוזה זה ואו לפי כל דין.

7. שבר המתכנן

7.1 תמורת שרותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר המתכנן").

7.2 בהוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:

7.2.1 הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין, אשר מיועדות למתכנן בהליך עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבלת החזר.

7.2.2 העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למומין ואו לרשויות המוסמכות ואו ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.

7.2.3 שכפול מסמכים.

7.2.4 מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

7.2.5 מדידות וצילומי אוויר.

7.2.6 קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7 שלחיות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי המתכנן באמצעות מערכת ניהול פרויקטים - i.v. מודול ניהול מסמכים (וגם) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עברו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושר תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3 על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ואו בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ואו טיב תשירות ואו הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קוצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ואו צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם כאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניתו ולתקנים המחייבים וכי תן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף בנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות חמצורף בנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ואו שכר ואו טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ואו מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יחיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6 תנאים מקדמיים לכיצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצבת רישיון חמתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדן, חתום ע"י רוייה או רשויות המס,

מס' חוזה: CONT-5-663
סמסום: חתימה

תבנית: מתכנן תמנה
גרסה: 2

פרויקט: גתניה 543 - חתונה 3
סמק: קראום - חן

קראום - חן
החתימה וההצהרה יוצגו בע"מ
ת.י. 5101/03/42
מסמכים: יחשלים. חל אביב. חתמה
חל ראוי 02-532

אשרתה ישראל מנדרים בע"מ
אשרתה ישראל מנדרים בע"מ
אשרתה ישראל מנדרים בע"מ

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימצא למוזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדין, מכל שכר ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שניים בתכנון

8.1. המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2. נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בספחים ב' או ג' המצייב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השינויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יהיו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא כאישור המנהל מראש ובכתב.

8.3. על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1. טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של המתכנן ו/או של היועצים.

8.3.2. התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3. השינוי מתחייב במישורין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

8.3.4. השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

8.4. המתכנן מתחייב להכין, עבור הרוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין המתכנן לרוכשים. המתכנן יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין המתכנן לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

9. אחריות וביטוח

אחריות

9.1. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות ובדיוק מקצועית מעולה, והוא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסייד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסייד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינם סכומים ע"י התמורה המגיעה למתכנן.

9.2. אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים חקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

מס' חוזה: CONT-5-663
סטטוס: חתימה

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

פרויקט: נתיבי 542 - מתחם 3
ספק: קראוס - תן

© וקסור, ברגמן ושות' עורכי-דין

הודעת תשלום ופיקוד
מס' 516343746
מס' 516343746
מס' 516343746

בית וגן החזקות בע"מ

516343746

אמריקה ישראל מגורים
אמריקה ישראל מגורים

ביטוח

- 9.3 מבלי לגרוע מאחריות המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבו המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי המתכנן המצורף להסכם זה בנספח ז' וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה בנספח ז', והמחווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי המתכנן" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף אי לאישור עריכת הביטוח.
- 9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המתכנן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחו.
- 9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חיידוש תוקף ביטוחי המתכנן לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מאערית, המוטלת על המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנן ממלוא החבות על פי הסכם זה.
- 9.7 מוסכם בזאת, כי למתכנן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומציא על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המתכנן, להתחייבויות המתכנן על פי הסכם זה.
- 9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל תובע שהיא, המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10 מתכנן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המתכנן או על ידי מי מטעם המתכנן לחצרי המזמין או המשמש את המתכנן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11 אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המתכנן, על המתכנן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המתכנן, יוכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודד.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל חוראת מחוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, למתכנן תנועה חרושה לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המתכנן.
- 9.14 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המתכנן תחול האחריות לשפת את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישורין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15 אין בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לשחרר את המתכנן מחובתו לשפות ו/או לפנות את

מס' תחנה: CONT-5-663
סטטוס: חתימה

תכנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

מנייה 542-מנוחה 3
פרויקט: קראוס - 01

הראים חן
הודמו וועדון בישנים בע"מ
51010101
כניסים ונשלחים על אביב חופה
של דאגה 4-02-02

מקום ברמגן ושול עורכי-דן
מקום ברמגן ושול עורכי-דן

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

המומין ואו מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ואו על פי כל דין.

9.16 המתכנן מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. המתכנן מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן המתכנן, כל עובדיו ואו שליחיו ואו משמשיו ואו קבלני המשנה שלו ועבדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיועסקו בשירותים האמורים באופן מקורי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנייל.

9.17 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכניות

10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור המתכנן למומין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המציינת כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן המתכנן בהקדם האפשרי וימסורן למומין.

10.2 עם גמר שירותי המתכנן, ימסור המתכנן למומין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.

10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למומין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.

10.4 כמו כן, חייב המתכנן לשמור אצלו למשך ונקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למומין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.

10.5 המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למומין על פי סעיף 10 זה.

10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למומין, ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין חנייל זכאי המומין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשטות בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שתווה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון וגניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המומין.

11. מעמד המתכנן

11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למומין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה מעשות על ידו, עבוד ועל חשבונו של המתכנן.

11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המומין ובין המתכנן ואו מי מטעמו ובין המומין לבין עובדי המתכנן ואו מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין המתכנן ואו מי מעבידיו ואו מי מטעמו לבין המומין ואו המנהל ואו מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי המתכנן ואו עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המומין לכל זכות התלה על פי הדין ואו מכת צו הרחבה ואו מכת הסכם כלשהו על עובד.

11.3 מוסכם בזה, כי המתכנן ואו עובדיו ואו שלוחיו ואו אחר מטעמו או מטעמם של אלו מותרים על כל טענות ואו דרישות ואו תלונות ואו תביעות כלפי המומין ואו כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ואו בטינום והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המומין.

11.4 המתכנן מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ואו המסים ואו תשלומי רובה אחרים, החלים ואו שיתולו על המתכנן ואו עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ואו בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא תב בגין מתן שירותי המתכנן.

11.5 המתכנן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכויי מס הכנסה וביטוח

מס' חתום: CONT-5-663
חתימה: סטטוס:

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

תאריך: 5
קראו: 10
ספק:

קראו: 10
הנדסה וניהול: 10
חתימה: 10
סטטוס: 10

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

סמל, ברגמן ואור עוריקה ישראלי מגורים בע"מ
אשרף חתום עיריית בע"מ

לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ואו על ידי מי משלוטיו ואו עובדיו ואו אחר מטעמו ואו על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ואו הוצאה ואו עלות ואו פיצוי ואו שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ואו מהפסקתם ואו אם יתחול על המזמין תשלום ואו הוצאה ואו עלות ואו פיצוי ואו שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ואו הוצאה ואו עלות ואו פיצוי ואו שיפוי שיהולו על המזמין ואו ידרשו ממנו כאמור ואו בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגיט סכומים ע"י התמורה המגיעה למתכנן.

11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ואו מי מעובדיו ואו מי משלוטיו ואו אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה ובמפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל חטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1

12.1.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחיו, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, לחבוא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השרות").

12.1.2 הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ואו שלב משרותי המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ואו שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3 הודעת בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ואו לסענה ואו דרישה ואו תלונה ואו תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזה זה ואו עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4 תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

12.2 במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1 מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1 המתכנן הפר ואו לא קיים איזה מההוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2 המזמין התרה במתכנן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ואו התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ואו התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

מס' חוזה: CONT-5-663
תאריך: 01/01/2010

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

תאריך: 542 - 3
פרויקט: קראוס - אפריקן

פיקסל, ברגמן ושות' עורכי-דין
אברהם יהודה שות עורכי-דין

הנדסה ומערכות אבטלה בע"מ
ת.ד. 2271
סניף

בית וגן החזקות בע"מ

516343746

12.3.1.3. המתכנן הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהמתכנן או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי למנוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד המתכנן נפטר, המתכנן פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי המתכנן או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ואו בהרכב המנהלים של המתכנן.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ואו שלב משרותי המתכנן שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ואו לטענה ואו לדרישה ואו לתלונה ואו לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ואו עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ואו המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשיך שירותי המתכנן לאחר ולחשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכיותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לנכות מאת המתכנן ואו לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

13.1. אין המתכנן רשאי לחשב לאחר את החוזה ואו כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ואו להסב לאחר כל זכות ואו חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2. אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.3. ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכיות המזמין על פיו, והמתכנן יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ואו מחל של אלה שיבצע עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל ואו באי כחם ואו עובדיהם ואו מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

13.4. שירותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, חרי בכל מקרה שחשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

מס' חוזה: CONT-5-663
סטוס: חתומה
הנדסות ותכנון הנדסה בע"מ
ח.נ.ס. 12
סניפים: ירושלים, תל אביב, חיפה
טל. 03-6100000

פרויקט: תכנון 562 - תחנת 3
ספק: קו אס - י"ן
גרסה: 2
תבנית: מתכנן תחנה

© וקסלר, ברנמן ושות' עורכי-דין
מנהל ישראל מגורים בע"מ

בית וגן הנדסות בע"מ

516343746

13.5 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

14. סיום שירותי המתכנן

14.1 שירותי המתכנן יחושבו ככאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1. חוזה זה הוצא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בחודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.

14.1.2. עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למתכנן, כי הושלם מתן שירותי המתכנן על פי חוזה זה.

15. סדירות והמצאת מסמכים

15.1 המתכנן מתחייב לשמור על סדירות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.

15.3 המתכנן יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע השלם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה וחביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע מצידי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק ולרבות נזק עקיף ו/או הפסד הודמיות ו/או פגיעה במומטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן, שביצע המתכנן על פי חוזה זה.

16.2 המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי המתכנן ו/או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו והפימה נאותה של המתכנן החליפי.

17. שנות

17.1 המנהל הראשי במשרד המתכנן, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מההתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

מס' חוזה: CONT-5-663
סטטוס: חתימה

תבנית מתכנן תענה
גרסה: 2

פרויקט: נתניה 5-662 - מנהלים 3
ספק: קראוס - חן

הנדסת תוכנה ובישויים בע"מ
ח.נ. 09745151
מ.נ. 09745151

ס.קסלר, ברגמן ושות' מוריס בע"מ

מ.נ. 09745151
מ.נ. 09745151

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא לחתימות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנייל.

17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי למנוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה נזירה שווה במקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הנתינתן להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות ותובנות לפי החוזה.

17.6 במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

17.7 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מבוחר מוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד ולחוד למלא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואלו כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בין כל חיוב מחויבי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיטא לסי"ק זה.

המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9 כל ההוצאות ומס הבולים בגין חוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, תלוי על המתכנן ותשלומנה על ידו.

17.10 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדן ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכתורת לחוזה זה, וכל הודעה שתמסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום

מס' חוזה: CONT-5-663
סטטוס: חתימה

תבנית: מתכנן תענה
גרסה: 2

פרויקט: תחנת 542 - יתד 3
ספק: קרית - ת"י

הנדסה ומערכות חשמל בע"מ
ח.ג. כרמל

ספק: קרית - ת"י
מפקד, ברוך ושל שר-ד"ר

מפקד, ברוך ושל שר-ד"ר
מפקד, ברוך ושל שר-ד"ר

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

[illegible]

המתכנן

ראם סיקרתי (מ.ר. 2024)
בית הדפוס 22 ירושלים
02-6222290 פקס: 02-6222290

תאריך: 23/4/15
חתימה וחותמת ע"ד/רו"ח:

בית וגג החזקות בע"מ
516343746

פרויקט: מתייה 542 – יונחט 3
ספק: קרנחט • תן

• **וקסלר, ברגמן: זמרת' ערבי-דין**

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות

"פרויקט" – פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בגניזה נתיבה 2. בהתאם ל-542 לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבים לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" – תכנית בנין עיר מס' 26/א/542 מתחם 3- נתיבה על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ- 9140. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" – נתיבה

"חוזה הפיתוח" – חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: אלה ברהום

2.10 התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בענן – "BIM360" / "ACC" שם ישמרו כל קבצי ה-REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360" / "ACC". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה-BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (DWG/PDF/PLT), שיתוף, זיאוּם וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת רמדור. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם:

- א. ראש צוות: ניצן בק, מתכנתת התנועה: זינב קובאני
- ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה: לפי הצורך

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל/מהנדס: אייל קראוס

5.2 הנושאים הם:

- א. התקדמות שרתי המתכנן.
- ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
- ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
- ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
- ה. ריכוז הוראות שניים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן:

25%	אפריקה ישראל מגורים בע"מ
25%	אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
50%	בית וגן רחוקות בע"מ

מס' חוזה: CC001-5663
מס' חתימה: 516343746
מס' חתימה: 516343746

תבנית: מתכנן תמנה
גרסה: 2

פרויקט: נתיבה 2 - מתחם 3
ספק: קראוס - נ"י

© הקולר, ברגמן ושות' שות' פ"ר

בית וגן רחוקות בע"מ
516343746

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

בע"מ

נספח "ב"שרותי המתכנן

1. כללי

1.1 שירותי המתכנן יכללו:

- א. תכנון תנועת כלי רכב, סידורי חניה, פנוי אשפה, רכבי תפעול, תנועת רכבי חרום במגרשי הבניה, לרבות בחלק הציבורי הצמוד לכניסות וליציאות למגרשי הבניה, בחלק הציבורי הצמוד לכניסות/יציאות למשרד מכירות ואו לדירה לדוגמא.
- ב. תכנון תנועת כלי רכב וסידורי חניה בשטחים פרטיים.
- ג. תכנון תנועת כלי רכב וסידורי חניה, רכבים תפעוליים, רכבי חרום, תיאום תחבורה ציבורית, ברחובות, שדרות, רחובות משולבים, רחובות וחניונים ציבוריים בגבול המתחם.
- ד. תכנון פיזי של התחברויות לחניון התת קרקעי כפרויקט למצב קיים או מצב עתידי בגבול חמגרשים.
- ה. תיאום התכנון בכבישים, מדרכות ורחובות משולבים ציבוריים בגבולות המגרשים הפרטיים.
- ו. סכלת כל האישורים הנדרשים להוצאת היתר בניה וטופס 4 מכל הגורמים הנדרשים ברשויות הכוללים בין היתר אגף האישורים הנדרשים מכל המתקנות הרלוונטיות של עיריית נתניה.

1.2 המתכנן צוות עובדים ואמצעים:

- א. המתכנן תבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין. ככל שיידרש ולפי החלטת המומין, יתבצעו בנוסף לישיבות התכנון השוטפות, ישיבות שבועיות לתכנון ב BIM על המודל.
 - ב. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן.
 - ג. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן. ככל ויתבקש, אי השתתפות תאושר קודם לכן אצל מנהל הפרויקט.
 - ד. צוות השרטטים של המתכנן יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.
- 1.3 על המתכנן לקבל אישור בכתב מהמנהל לפני התחלת ביצוע כל שלב, או לפני הספקת כל שרות חלקי.

2. פרוט שירותי המתכנן:

שרותי המתכנן יבוצעו בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים לבנייה ואכלוס בשלבים. שרותי המתכנן יבוצעו בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

2.1 תכנון מוקדם -

- א. ערכת בירורים, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, קיום התייעצויות מוקדמות
- | | | |
|-------------|------------|-----------|
| פרויקט: | מס' חוזה: | מס' חוזה: |
| 542 - מלחמה | CONT-5-663 | מס' חוזה: |
| ספק: | מס' חוזה: | מס' חוזה: |
| מס' חוזה: | מס' חוזה: | מס' חוזה: |

וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

אברהם ישראל מגורים בע"מ

אברהם ישראל מגורים בע"מ

בית וגן החזקות בע"מ

516343746

- עם המנהל ועם מתכנן התוכנית, עם האדריכל ועם מתכנן הפתוח. השתתפות בהתייעצויות מוקדמות עם המתכננים והיועצים.
- ב. ריכוז ולימוד תומר הרקע וכל חומר רלוונטי לשירותי התכנון כגון: תכניות מתאר, מפות טופוגרפיות, פרוגרמות תכנון וכל חומר רקע נדרש.
- ג. עריכת בירורים ברשויות המוסמכות, לרבות ברשות המקומית, במשרד התחבורה, בנתיבי, במ.ע.צ, בנתיבי אילון, בנתיבי טוף וכד' ועם כל הגורמים האחרים, בקשר לכל הנשאים הקשורים בתכנון הפרויקט או בקבלת אישור הרשויות הנייל לביצוע הפרויקט לרבות הליכים כגון ועדת תנועה וכדומה.
- ד. אגליוה תנועתית של נפחי התנועה, הכנת טבלאות מקומות חניה נדרשים לכל בנין במתחם ובשטחים ציבוריים עפ"י התקנים ודרישות הרשויות.
- ה. מתן הצעות, הנחיות ויעוץ לאדריכל ולמתכנן הפתוח בדבר העקרונות האפשריים לתכנון תחבורתי.
- ו. הכנת תכניות מוקדמות במספר חלופות לתיאור בקווים כלליים של הצורה תפלימטרית של הפתרונות התחבורתיים.
- ז. בדיקת תכניות האדריכל ומתכנן הפתוח, לרבות בדיקת התאמת הכינוי המוצע ע"י האדריכל למערכות התחבורה הקיימות והכנת פתרונות חלופיים לתכנית הרעיונית של האדריכל ומתכנן הפתוח, הצגתם, הסברתם ובירורם עם האדריכל, מתכנן הפתוח והמנהל.
- ח. קביעת התנוחה של החניות ודרכי הגישה כולל חתך טיפוסי, רוחב, גובה חניונים.
- ט. הצגת פתרונות לתנועת רכב תפעולי, חדרוש לפרויקט, כגון משאיות וכיו"ב, לרבות הקצאת שטחים ודרכי גישה לפינוי אשפה, לחדרי מכוניות, לחדרי טרנספורמציה ובוק ולרכבי כיבוי והצלה.
- י. תכנון חלופות לתחכים טיפוסיים למיקום נתיבים ברחובות, תכנון כיווני הנסיעה, הקצאת נתיבי נסיעה לתנועות השונות (פניות), רוחב נתיבים, איי הפרדה והכוונה, מדרכות (או שוליים), שבילים להולכי רגל ולרכבי אופניים, מרחבי ראייה, מפוצי חניה, מפוצים ותחנות לתחבורה ציבורית, גבולות התחבורה לצמחים/כבישים עירוניים ובין עירוניים, מדרכות, שוליים, תעלות וכי'.
- יא. בחירת האלטרנטיבה התחבורתית המועדפת המקובלת והמוסכמת על האדריכל, מתכנן הפתוח והמזמין ובתיאום עם הרשויות.
- יב. טפול בקבלת אישור הרשויות המוסמכות ו/או כל הגורמים המוסמכים האחרים לתכנון התנועה והתחבורה, בתיאום עם המזמין ובהסכמתו.
- יג. קביעת נבחים ושפועים עקרוניים בקודות מפתח.
- יד. הכנת תכניות מוקדמות למפלסי עבודות עפר, פתרונות ניקוז ומיקום קירות תומכים, על רקע מפות טופוגרפיות שיבוצו על ידי המזמין ו/או מי מטעמו ועל חשבון.
- טו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הנדרשים לשם עריכת התכנון המוקדם.

2.2 תכנון סופי:

- א. הכנת התכניות והמסמכים הנדרשים ע"י הרשויות המוסמכות לאישור תכנית עיצוב ולמתן חיתרי בניה לבצוע עבודות בכבישים, מדרכות, שציפים וכי', הנשנים לרשויות - לאחר אישור המנהל - וטימל באישורם.
- ב. חתימה על כל המסמכים, התכניות והבקשות אשר חותמת המתכנן תידרש עליהם עד לקבלת תעודת גמר לפרויקט, כאחראי לתכנון, לפקוח עליון, ולביקורת, בתנאים התנועה והתכנון הפיזי של העבודות, לרבות בקשות להיתרי בניה, לטפסי 4 ולתעודות גמר.
- ג. תכנון סופי של חסדרי חניה, הכולל בין היתר: קביעת עקרונות של שיטת החניה תוך ציון מידות כלליות, סדור תאי החניה, מספורם, מידות כלליות של דרכי היגשה ורדיוסי הסיבוב, דרכים פנימיות, רמפות, שפועים, תמרור, צביעה ושלטות תנועה.
- ד. תאום תכנון כניסות ויציאות לכל מגרש ושינויים בתכנון התנועה והפיזי בשטחים הציבוריים הצמודים למגרש בנאמנה הכוללים התחבורה למצב קיים או מתוכנן ללא תכנון תנועה וכבישים (מיזל) ברחובות ציבוריים, כולל אישור השינויים ברשויות.
- ה. תכנון סופי של מערכות הדרכים, הכולל בין היתר: תנוחה עם סדור הנתיבים, מיקום חניות, איי תנועה, מיקום מפוצי חניה ותחנות לתחבורה ציבורית, כניסות למגרשים, התווית צמחים, רדיוסי סבוב, עקומי מעבר, שפועים צידיים ומעברי שיפועים, תמרור, צביעה ושלטות תנועה, מיקום מעברי חציה להולכי רגל.
- פרקט: 542 מונה 3
ספק: קראיז - ין
ספק: ברגמן ושות' 77
- תבנית: מתכנן תנועה
מס' תזזה: CONT-5-663
חתימה: סטטוס:

מס' תזזה: CONT-5-663
חתימה: סטטוס:

מס' תזזה: CONT-5-663
חתימה: סטטוס:

מס' תזזה: CONT-5-663
חתימה: סטטוס:

בית וגן החזקות בע"מ

516343746

1. תכנון סופי של מפלסי הדרכים על רקע תכניות מדידה של המצב הקיים.
2. תכנים עקרוניים לאורך ולרוחב כבישים, דרכים, חניונים.
3. בדיקה ואישור של תכניות ההגשה של האדריכל ואו מתכנן הפתוח ואו מתכנן הכבישים, ככל שיהיה בכל הנוגע לנושאים התחבורתיים והכנת נספחי תנועה וחניה, בתיאום עימם ועם המזמין.
4. טיפול ברשויות ביחס לכל ההיבטים התנועתיים, לרבות לשם קבלת אישור לתכניות בינוי ופיתוח/עיצוב ארכיטקטוני, לשם קבלת היתרי בניה, טפסי 4 ותעודת גמר, כולל הופעה בישיבות בוועדות, ככל שיידרש.
5. הכנסת תיקונים ושינויים בכל התכניות והמסמכים אשר נערכו על ידי המתכנן במהלך ביצוע התכנון, לפי דרישתו הראשונה המזמין ואו לפי דרישת הרשויות המוסמכות, באישור המזמין, תגשתם לרשויות וטיפול באישורם.
6. בדיקת מפרטי ותוכניות המכר, לרבות התאמתם לתכנון, ואישור העוסה.
7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים לשם עריכת התכנון הסופי.

2.3 תכנון מפורט:

מבלי לגרוע מכלליות כל האמור לעיל ולהלן יוברר כי התכנון המפורט יעשה בהתאם למפרט לתכנון דרכים מטעם משרד השיכון ובהתאם לפרש בחוברת מס' 2.7 בקובץ "הנחיות לעבודות תכנון מאת משרד השיכון".

- א. עריכת, תכנון ואישור הסדרי תנועה ומניינים ככל וכמה שנדרש בכל שלב במהלך הביצוע, מספר פעמים – הכל מול הרשויות הנדרשות.
- ב. תכנון תנועתי מפורט, הכולל בין היתר: סימון תאי חניה, מיקום אבני שפה (ואו מחסומי רכב), מדרגות והגבהות, עריכת כל התכניות והמסמכים הדרושים לאדריכל, למתכנן הפתוח, למתכנן הכבישים, ככל שיהיה וליועצים לשם הכנת תכניות עבודה לבצוע.
- ג. ליווי עריכת התכנון המפורט על ידי האדריכל, מתכנן הפתוח, מתכנן הכבישים, ככל שיהיה והיועצים ובדיקת התאמתם לדרישות הרשויות ולתכנית המאושרת ע"י הרשויות, בכל הנוגע לנושאים התחבורתיים.
- ד. בדיקת אישור תכניות התנועה שיערכו על ידי האדריכל ואו מתכנן הפתוח ואו מתכנן הכבישים, ככל שיהיה.
- ה. בדיקת ואישור תכניות מפורטות שיערכו על ידי האדריכל ואו מתכנן הפתוח ואו מתכנן הכבישים, ככל שיהיה.
- ו. הכנת תכניות בצוע למגרשים לחניון עם התחברות למצב קיים/מתוכנן, בין היתר בנושאי: תמרור, צביעה ושלט תנועתי, קביעת ציוד ואביזרים תחבורתיים.
- ז. הכנת מפרטים וכתבי כמיות ותוך שלב המפרט הכללי לעבודות בנין של הוועדה הבין-משרדית במפרטים מיוחדים בנושאי עבודות עפר, תשתיות, שטחים, אספלט, אבני שפה ואבני אי, ריצוף כבישים, תמרור, צביעה, שילוט וציוד תחבורתיים על יסוד ספריית הסעיפים לעבודות בנין של הוועדה הנ"ל – הכל כנדרש לעריכת מכרז למדידה ואו פאושלי.
- ח. המפרטים יודפסו באמצעות מעבד תמלילים, והם יוצאו כקבצי "אסקי", כך שניתן יהיה להעתיקם לכל מעבד תמלילים אחר, ע"ג דיסקט ובתדפיס.
- ט. כתבי הכמיות יוכנו באמצעות תוכנה לכתבי כמיות "סופר מכרז" והניתנת להמרה גם לתוכנות אחרות של כתבי כמיות, ע"ג דיסקט ובתדפיס.
- י. בדיקה חוזרת של נוסח מפרטי ותוכניות המכר הסופיים ואישור הנוסח וההתאמה לתכנון.
- יא. הכנת אומדן מפורט בתכנת "סופר מכרז" המבוסס על המפרטים וכתבי הכמיות, תוך ציון מדד המחירים לצרכן הידוע במועד הכנת האומדן.
- יב. הכנסת שוניים בתכניות ככל שיתחייב להתאמת התכנון למסגרת התקציבית אשר תקבע ע"י המזמין.
- יג. מתן חוות דעת ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים לקבלנים לבצוע התכנון. השתתפות לפי דרישת המזמין בסיורי הקבלנים. הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.
- יד. מתן חוות דעת בכל הקשור להצעות הקבלנים.

מס' חוזה: CONT-5-663
מס' סטוס: 02-5328814
הנדסה ופיתוח תכנון
הנדסה ופיתוח תכנון בע"מ
מניפולציות תכנון
מ"ל ראשי 02-5328814

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

פרויקט: נתיבי 542 - מתחם 3
פרק: קראוס - 01

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

בית וגן תחזוקת בע"מ
516343746

- טו. הכנת תכניות עבודה, פרטים ומפרטים משלימים כפי שיידרש לביצוע העבודות.
טז. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים לשם עריכת התכנון המפורט.

מובהר בזאת שהמתכנן יכין, אם יידרש, מסמכים למכרזים עוד לפני השלמת התכנון המפורט.

2.4 פקוח עליון:

- א. פקוח עליון על העבודות המבוצעות בהתאם לתכניות והמפרטים של המתכנן, לרבות על ביצוע התיקונים הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק.
 - ב. הדרכה ומתן הסברים למפקח באתר, למנהל, ליועצים ולקבלנים, בתאום עם יתר המתכננים.
 - ג. יעץ והמלצה לגבי בחירת, בדיקה ואשור של חומרים וציוד.
 - ד. דוח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע העבודות לאחר כל ביקור באתר.
 - ה. עדכון התוכניות וכל יתר המסמכים הדרושים בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישת הרשויות או שינויים שיהיה בהם צורך במהלך ביצוע העבודות. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.
 - ו. יעץ לפתרונות במקרים יתגלו כשלים בביצוע העבודות לעומת התכנון.
 - ז. קבלה ואישור נגזר ביצוע של הקטעים המבוצעים בהתאם לתכניות והמפרטים של המתכנן.
 - ח. השתתפות, לפי דרישת המזמין, בברורים עם הקבלנים ביחס לתביעות בנין שינויים ולגמר השבון סופי של עבודות הקבלן, לגבי מתירים ו/או הבהרת כוונות המפרט וכתב תביעות, בהתאמה לחשבון ולחריגים.
 - ט. השתתפות, לפי דרישת המזמין, בסיורי ביקורת של הרשויות לקבלת טופס 4, אשור אכלוס, תעודת גמר, והסדרת האישורים הנדרשים.
 - י. סיוע למזמין במתן מענה לכל הפניות אשר יופנו אליו בקשר לתכנון ובצוע העבודות.
 - יא. השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע העבודות, על דרך של הצטרפות כנתבע ו/או מסירת עדות מטעם המזמין והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון אשר דרוש למזמין לשם ניהול ההגנה, לפי דרישת המזמין ומיד עם דרישתו הראשונה.
 - יב. אין המתכנן רשאי לתת הוראות במישרין או לנהל משא ומתן עם הקבלנים אלא באמצעות נציגו המוסמך של המזמין.
 - יג. לאחר כל ביקור של המתכנן באתר יגיש המתכנן לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע הפרויקט. בגמר העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו.
 - ללא דו"חות והצהרה אלה לא ישולם למתכנן יתרת שכר עבור פיקוח עליון.
3. המתכנן מתחייב לשמור על דיסקט ואורגינלים את התכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם, צילומים וכו' וכך שניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.
 4. נציג המזמין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי התכנון המפורטים בנספח זה ו/או חלק מהם ו/או שירותים נוספים מעבר להם.
 5. יובהר כדלקמן:
 - א. העבודה הממוחשבת בפרויקט תיערך בתכנת REVIT על המתכנן לדאוג לעמודות עבודה וכ"א מוכשר במשרדו בהתאם, וכן לרישיון מתאים בענן BIM360 / ACC.
 - ב. כל קבצי התכנון והמסמכים השונים יוסעו למערכת רמזור, תעבורת המידע היחידה חקבילה בפרויקט.

מס' חוזה: 51617000
מס' חוזה: 51617000
מס' חוזה: 51617000
מס' חוזה: 51617000
מס' חוזה: 51617000
מס' חוזה: 51617000
מס' חוזה: 51617000
מס' חוזה: 51617000
מס' חוזה: 51617000
מס' חוזה: 51617000

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

פרויקט: 542 - מחנה 5
ספק: 542 - מחנה 5

סוקסר, ברגמן ושות' עורכי דין

אשריף ושות' עורכי דין
אשריף ושות' עורכי דין

בית וגן הנדסה בע"מ
516343746

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

1. לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת חבדק, ככל שיירש ע"י המנהל.
2. המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.
3. העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכנן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימצא למתכנן הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.
4. אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.
5. התקדמות תכנון התנועה תעשה לפי שלבי הפרויקט ועל פי שיעניי התכנון של האדריכל והיועצים, ללא זכות לתוספת שכר.

קראוס - חן
הנדסת תוכנה וביטויים בע"מ
ח.נ. 51611
מגילות יחסיים, חלל אביב, חיפה
חלל 02-5425814

מס' חוזה: CONT-5-663
חתימה: ססטוס

תבנית: מתכנן תמעה
גרסה: 2

מריקט: נתניה 542 – מותחם 3
קראוס - חן

בית וגן הוזקות בע"מ
516343746

אמריקס מוריס בע"מ
ברגמן ושות' חלל אביב - חיפה

נספח "ה"שכר המתכנן

1. תמורת בצוע מלוא שרותי המתכנן, כמפורט בנספח ב' ובנספח ח', ישלם המזמין למתכנן את שכר המתכנן בשעורים ובמועדים כדלקמן:
 - 1.1 עבור שרותי המתכנן במגריש 100 – תכנון מלא: סכום קבוע ומוחלט של 74,630 ₪ (במילים: שבעים וארבעה אלף שש מאות ושלושים ₪)
 - 1.2 עבור שרותי המתכנן במגרישים 101, 102 – תכנון מלא: סכום קבוע ומוחלט של 278,550 ₪ (במילים: מאתיים שבעים ושמונה אלף וחמש מאות חמישים ₪).
 - 1.3 עבור שרותי המתכנן ביתר המגרישים במתחם – תכנון לתכנית עיצוב אדריכלי: סכום קבוע ומוחלט של 75,000 ₪ (במילים: שבעים וחמישה אלף ₪)
2. הסכומים המפורטים בנספח זח יהיו צמודים ל מדד המחירים לצרכן בגין חודש 02.2025 (העומד על 101.5 נק') עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
3. למען הסר ספק:
 - 3.1 מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, כזרת ביצוע הבניה [קונבנציונאלי /או טרומי /או מתמשך] ו/או מידות, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין.
 - 3.2 שכר התכנון כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.
4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעור בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואשור על ניכוי מס במקור.
5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה והשלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן, כמפורט בנספח ב', ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

התאריך: 10.12.2024
 חתום: [חתימה]
 תפקיד: [חתימה]
 חתום: [חתימה]
 תפקיד: [חתימה]

מס' חוזה: CONT-5-663
 חתימה: סטטוס:

תבנית: מתכנן תנועה
 גרסה: 2

פרויקט: נתיבה 542 - מתחם 3
 ספק: מראס - חי

© קסנופון ושות' מורכ-דין

בית וגן החזקות בע"מ
 516343746

אשרה ישראל מגורים בע"מ

אשרה ישראל מגורים בע"מ

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעוריו כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המתכנן כמוגדר בחוזה, לרבות בנספחים ב' ו-ח', כדלקמן:

1.1. עבור סעיפים 1.1, 1.2 בנספח די לעיל:

10%	א. לאחר גמר תכנון מוקדם ותאום ראשוני מול היועצים
5%	ב. קבלת אישור הרשות לתכנית עיצוב
15%	ג. לאחר גמר תכנון סופי.
10%	ד. קבלת אישור מחלקת תנועה ברשות להיתרי בניה
5%	ה. קבלת היתרי בניה
20%	ו. לאחר גמר תכנון מפורט למכרז - כולל פרטים והכנת אומדן
15%	ז. לאחר גמר תכנון מפורט לביצוע, כולל תכניות ברזל לכל המבנה
15%	י. פיקוח עליון במהלך הבניה וקבלת אישורים לטופס 4
5%	ט. קבלת תעודת גמר לאיכלוס, חשבון סופי וחתימה על העדר תביעות

1.2. עבור סעיף 1.3 בנספח די לעיל:

40%	א. לאחר גמר תכנון מוקדם ותאום ראשוני מול היועצים
30%	ב. לאחר הגשת נספח תנועה לאישור הרשות המקומית
30%	ג. לאחר קבלת אישור הרשות לתכנית העיצוב

2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוּוו משלבי התשלום עפ"י קביעתו ושקול דעתו הבלעדי של המזמין.
3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסף המצ"ב כנספת ז' לחוזה. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 45 יום מתאריך אשור החשבון ע"י המנהל.

החתימה - חן
המזמין חתום על החוזה בע"מ
בתיבת חתימה, תאריך: 02-05-2019

מס' חוזה: CONT-5-683
חתימה: ססטוס:

חבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 3

פרויקט: תחנה 542 - תחנה 3
ספק: תחנה - חן

ס' וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

אשרתה ישראל מגורים בע"מ

אשרתה המנדט עיריית בע"מ

מס' חוזה: 516343746
חתימה: ססטוס:

נספח "ו"

תאריך: (תאריך חתימת הנתן)

לכבוד

משרד המשפטים
יחידת המבחן לגי אורז
ת.ד. 520021750

בית דין תל אביב-יפו
אבנא הייל 17 א' רמת גן
ח.מ. 516343746

אמריקה התעשייתית עירונית בע"מ
יחיד מנהל ג' אורז תל אביב
ח.מ. 514639525
א.נ.

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת קראוס-חן / הפועל בשם חברת קראוס-חן / המספק שירותים לחברת קראוס-חן,
י, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי קראוס-חן, המבצעת עבורכם תכנון אורז, במרוקט תל אביב 542 - מוחם 3.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל קראוס-חן עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
"מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בשרט מונטי, בדיסקט מחשב, במחשב ואו בכל כלי ואו אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ואו לפרויקט חניל ואו לשירותים הניתנים לכם ע"י קראוס-חן.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ואו מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. תנני מאשר כי התחייבותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

קראוס - חן
מנהל תכנון אורז
יחיד 3
א.נ. 516343746
א.נ. 514639525

שם: א"ל קראוס

ת.ז: 022688823

כתובת: רמת גן 516343746

ימחק את המיותר

מס' תזה: CONT-5-663
חתימה: סטוס:

תבנית: מתכנ תנועה
גרסה: 2

פרויקט: מנהל 342 - מוחם 3
ספק: קראוס-חן

© הקסל, ברגמן ושות' עורכי דין

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

אמריקה ישראל מנורים בע"מ
אמריקה התעשייתית עירונית בע"מ

נספח ז' - נספח ביטוח

1. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי חוזה זה או על פי דין, על היועץ לערוך ולקיים אצל חברת ביטוח מורשת כדין בישראל על חשבון היועץ למשך כל תקופת השירותים, את הביטוחים המפורטים להלן:

1.1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק לגוף או לרכוש בגבול אחריות בסך של 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין חבות שתוטל עליו עקב מעשי או מחדלי היועץ, כפוף לסעיף אחריות צולבת.

1.2. ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק גוף או מחלה מקצועית שיגרמו לעובדיו עקב ותוך כדי עבודתם בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו ככל שייחשב כמעביד של מי מעובדי היועץ.

1.3. ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבותו של היועץ על פי דין בשל מעשה או מחדל מקצועי של היועץ או של מי מסעמו בגבול אחריות בסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו בגין מעשי ו/או מחדלי היועץ, וזאת מבלי לגרוע מהכיסוי הביטוחי בגין חבות היועץ לנזקי המזמין. הכיסוי הביטוחי יחול על מקרי ביטוח אשר אירעו החל ממועד תחילת מתן השירותים למחז, אף אם מתעד זה חל לפני מועד תחילת הפוליסה.

2. על ביטוחי היועץ יחולו תהודאות הבאות:

2.1. חריג "ירשלנות רבתי" יכוסל בכל ביטוחי היועץ, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטחים או מחובות המבוטח על פי הדין.

2.2. הביטוחים יכללו הוראה לפיה אי קיום תנאי פוליסות הביטוח על ידי היועץ בתום לב לא יפגע בזכויות המזמין מכוח ביטוחי היועץ.

2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, מוסכם כי

2.1. ככל ולא מועסקים עובדים על ידי היועץ, היועץ רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים. מוסכם כי המצאות אישור ביטוח חבות ע"י מבטחו של היועץ ללא ביטוח חבות מעבידים זינה כהצגת היועץ כי אינו מעסיק עובדים. במידה ויורם נזק לעובד של היועץ בעת שלא היה ביטוח חבות מעבידים בתוקף, ישפה היועץ את המזמין בגין חבות שתוטל עליו כמעביד לכל שתוטל עקב נזק כאמור בתנאים להיקף השימושי שהמזמין היה יכול להיות וכאי לו מכוח ביטוח חבות מעבידים של היועץ אילו היה ליועץ ביטוח חבות מעבידים בתוקף.

2.2. ביטוח אחריות מקצועית יערך למשך כל תקופת מתן השירותים וכן למשך 3 שנים נוספות לאחר תום תקופת השירותים.

3. היועץ יישא בתשלום הפרמיות עבור ביטוחי היועץ ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי פוליסות הביטוח הנייל.

4. על היועץ להמציא למזמין טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי לביצוע כל תשלום ע"ת התמורה, אישור שריכת ביטוח המסומן כנספח 11 כשהוא חתום בידי מבטח היועץ. על היועץ להמציא לידי המזמין אישור שריכת ביטוח מעורכן, בגין חידוש ותוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, מדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.

5. נבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ הינם דרישה מוערית, המוטלת על היועץ, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של היועץ לפי הסכם ו/או על פי דין, ואין בה כדי לשחרר את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין.

6. יובהר כי אין בדרישות הביטוח המפורטות בנספח זה כדי לגרוע מאחריות היועץ לבחון את הסיכונים הכרוכים בפעילותו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה, ולדאוג לקיומם של ביטוחים נאותים בשם לב להיקף ולמהות השירות. ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לביטוחים, להיקפם, סיכנם ולגבולות האחריות המפורטים בנספח זה.

מס' חוזה: CONT-5-663
סטטוס: חתימה

תבנית מתכון תנועה
גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 - חנוכה 3
ספק: הרצוג - חן

51611000000000000000
51611000000000000000
51611000000000000000
51611000000000000000

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

סמל, כרמל ושלמה ארז-דן
אחראי על חתימת עובדי צוות

7. המזמין רשאי לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיטצא על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ להתחייבויות היתעץ על פי הסכם זה. מנצח ומנסכם כי זכות המזמין לבדוק את אישור עריכת הביטוח ולדרוש השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ או לגבי העדרם וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

8. היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין (לרבות את מנהל הפרויקט) ואת כל מי שהמזמין התחייב בכתב לשפוטו סדרם קרות הנזק, מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי היועץ או מי מטעם היועץ לחצרי המזמין ואו המשמש לצורך מתן השירותים ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנוכרים לעיל בגין אובדן ואו נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

9. מבלי לגרוע מכל חוראה מחוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ולעניין אחריות היועץ על פי הסכם זה ואו על פי דין בקשר לשירותים הניתנים באמצעות קבלני משנה מטעמו, היה והשירותים או חלק מהם יועתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי וחיקף ההתקשרות עמם. מובהר בזה כי האחריות למתן השירותים מוטלת על היועץ כמלואה, וזאת בין אם ניתנו במלואם או בחלקם ע"י קבלני משנה מטעמו.

10. נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.

קראוס - חן
הנדסת תוכנה ובטיחות בע"מ
ח.נ. 516343746
סניפים: ירושלים, תל אביב, חיפה
טל. ראשי 02-5325314

מס' חוזה: CONT-5-663
סטטוס: חתימה

תכנית מתכנן תמעה
גרסה: 2

פרויקט: ותניה 502 - מתחם 3
פק: קראוס - חן

© וקסלר, ברגמן ושוורץ עורכי-דין

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

אשרי
עו"ד חיה בלע

אפרוקה יוראל מנוריס בע"מ

כסויים	מספר הפוליסה	נשח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה מיון לחזון תאריך רטרואקטיבי	תאריך סיום (מיון לחזון תאריך רטרואקטיבי)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ שכום ביטוח לתקופה	השונות עצמית אין חובה להצגת טען וזה	מסב	כיסויים נוספים בתוקף וביטול תריגים
צד ג					2,000,000		שה	321 328 309 315 307 302
אחריות מעבידים					20,000,000		שה	319 328 350 309
אחריות מקצועית					4,000,000		שה	321 328 327 332-6 חודשים 303 301

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דן

1997

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים הסטנדרטיים בהסכם בין המטבח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסטנדרטית הנספח ג' כפי שמפורט על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסטנדרטית).	
38	
84	
86	
040	
ביטול/שינוי הפוליסה *	
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסה ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.	
חתימת האישור	
המבטח:	

* באישור ביטוח כללי האישור על הסכמה לעריכת ביטוח ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
 ** שדות אלה יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד.
 *** שדות אלה לא יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח.
 **** יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסטנדרטית המנויה בגספח ד' כפי שמפורט על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. במקרה של קודי כיסוי הכוללים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסטנדרטית.

הרשמה תע"מ
 תע"מ
 תע"מ
 תע"מ

מס' חוזה: CONT-5-663
 סטטוס: חתימה

תבנית: מתכנ תענה
 גרסה: 2

פרויקט: תענה 542 - 5
 ספק: קראם - ין

© וקמל, ברנמן ושות' עורכי-דן

נספח "ח"רשימת התוכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

1. כל התכניות הנדרשות עפ"י נספח ב' בקנה מידה מתאים.
2. תכניות תנוחה כללית.
3. תכניות לבצוע כבישים.
4. פרטים.
5. חזנים טיפוסיים בגבול המגרש.
6. חזנים לרוחב הכבישים בגבול המגרש.
7. תכניות סימון וצביעה.
8. סבלאות מאזן חניה.
9. תכניות החניה, סדור התאים, מידות כלליות של דרכי נישא, רדיוס סיבוב ושיפועים.
10. תכניות סימון תאי חניה, מקום אבני שפה, מדרכות והגבהות.
11. תכניות תמרור, צביעה ושילוט תנועה.
12. מפרטים וכתבי כמויות לסעיפי השתית, תשתית, גמר עליון לכבישים, אבני שפה ואבני אי, מפרטי חניה, תמרור, צביעה ושילוט תנועה, ציוד ואביזרים תחבורתיים. אומדן מפורט.
13. כל תכנית ואו מסמך אחר שידרשו במהלך התכנון והביצוע על מנת לקבל עבודה מושלמת, בהתאם לשקול המעלה.
14. רשימות מעודכנות של תוכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.
15. מובחר בזאת שהתכניות יוכנו לפי בצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
16. כל שאר תוכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".

כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית

המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית
ב"מ
516343746

מס' חוזה: CONT-5-663
חתימה: סגן

תכנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

פרויקט: תנועה 543 – חוזה 3
ספק: קראוס - 30

סוקלר, רכמן ושות' ש.כ.ר.ד.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
גורמת הנדסה עירונית בע"מ

בית וגן החזקות בע"מ
516343746

נספח "ט"דוגמא לנגישת אישור השלמת הפרויקט/סטטוס מהפרויקט

לכבוד :

ישראל מנהל מערכות בע"מ
 יוני הנגיהו 3 ב' ותיקה
 ח.פ. 520034746

בית וגן הוזקות בע"מ
 אבא תיפל 17 ו' רמת ק'
 ח.פ. 516343746

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
 יוני נתניהו 31 אור ויהודה
 ח.פ. 514639520

(המומין)

אני הח"מ קראוס חן לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- נתניה 542 – מתתם 3 בקשר עם יעוץ ותכנון
 כבישים ונועה, מאשר בזאת שהעבודות הנייל בוצעו והושלמו בהתאם להטויותי, לתכנויתי, בהתאם
 לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

קראוס חן
 הנדסה ונועה אבי יוני בע"מ
 ח.פ. 516343746
 סביבת ירושלים ויל אביב חיה
 ח.פ. 516343746
אייל קראוס

מס' תזה: CONT-5-663
 סטטוס: חתימה

תבנית: מתקן תנועה
 גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542
 ספק: קרמון - חן

© וקמלר, ברמן ושות' עורכי דין

בית וגן הוזקות בע"מ
 516343746

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
 אפריקה ישראל מגורים בע"מ

נספח "ו"דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

בית דין תל אביב
מס' 516343746
ת.מ. 516343746

בית דין תל אביב
מס' 516343746
ת.מ. 516343746

אפריקה התחדשות תכנונית בע"מ
יוני נתניהו ג' אור ירושלים
ת.מ. 516343746

ג.א.ג.

אנו הח"מ מצהירים בואת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המתווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצעו עבורכם באתר נתניה 542 - מתחם 3 עפ"י חוזה מיום _____ (להלן: "חוזה").

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולחלף, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ואו למי מטעמנו כל תביעות ואו טענות ואו דרישות מכל סוג שהוא כלפיהם ואו כלפי מי מהם ואו כלפי כל הבאים מכותכם ואו כלפי מי מטעמכם ואו כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ואו לכל הכרוך בו ואו הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על התנאים:

היום 29 לחודש 11 לשנה 2025
הנדסון ורני תחומות המתכנן:
סביפים ירושלים ת.מ. 516343746
תל אביב ת.מ. 516343746

אישור

אני הח"מ _____ ע"ד/ר"ח מאשר כי הי"ח _____ שתחיתמתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "התגברה") ואו שמה המודפס מחייבת את התגברה לכל דבר וענין, ותמו בפני על מסמך זה.

תחיתמת וחותמת ע"ד/ר"ח:

תאריך:

מס' חוזה: CONT-5-663
ססטוס: חתימה

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

פרויקט: תנועה 542
ספק: אפריקה התחדשות תכנונית בע"מ

ס' וקסלר, בדגמן ושט' עורכ-דן

בית דין תל אביב
מס' 516343746

אפריקה התחדשות תכנונית בע"מ
אפריקה התחדשות תכנונית בע"מ

נספח א'

מזהה אישור: 5425730

תאריך הנפקת האישור 25/11/2025		אישור קיום ביטוחים	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחרגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מייטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייתשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח
שם 1. אפריקה ישראל מגורים בע"מ 2. אפריקה ישראל התחדשות עירונית בע"מ	שם ו/או בית וגג החזקות בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות בפרויקטים	שם קראוס חן חנדסת תנועה וכבישים	אופי העסקה : ☐ נדל"ן ☐ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☒ אחר: פרויקט נתינה
ת.ז./ח.פ. 1. 520034760 2. 514639525	ת.ז./ח.פ. 516343746	ת.ז./ח.פ. 516170032	542 מתחם 3 כולל פיקוח עליון
מען 1. נתיניהו ירושלים 1, אור יהודה 6037601 2. נתיניהו ירושלים 1, אור יהודה 6037603	מען בית הדפוס 22 ירושלים 9548326	מען בית הדפוס 22 ירושלים 9548326	העיסוק המבוטח: הנדסה
חברה אס, חברה בת, וחברה אחות, חברה קשורה, חברה שלובה, חברה מקבוצה			

כיסויים							
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיב)	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיב)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		מטבע
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח					למקרה	לתקופה	
צד ג'	27203042825	מהדורת ביט 2016 שיקלית	1/07/2025	30/06/2026	2,000,000	2,000,000	ש"ח
אחריות מעבידים	23914506025	ביט 2019	1/07/2025	30/06/2026	20,000,000	20,000,000	ש"ח
אחריות מקצועית	27203042825	נוסח שפי ב.ר. 2018	1/07/2025	30/06/2026	4,000,000	4,000,000	ש"ח

פירות השירותים (במקור, לשירותים המופרטים בהסכם בין המבוטח למבקש האשור, יש לציין את קוד השירות נעזר הרשימה הסגורה המפורטת בספח 1, כפי שמפורסם על ידי רשות שוק החוץ, ביטוח וחיסון. ניתן להציג בנוסף גם חמלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)

038 יועצים/מתכננים, 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי

ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא יכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.



אישור זה הופק על ידי איילון חברה לביטוח

תשומת ליבכם כי אישור זה מבטל אישורים קודמים שהוצאו למבקש האישור לנושא פרויקט זה

תאריך: 02/04/2025

לכבוד:
קראוס-תן הנדסות תנועה ובטישים בע"מ,

שלום רב,

הנדון: הזמנת שירותי ייעוץ ותכנון בנושא תנועה
פרויקט תנועה 542

1. אנו שמחים להודיעכם שהצעתכם למתן שירותי ייעוץ ותכנון בנושא תנועה תועלת.
2. לחלק תעריפי שכר חטוחה בגין ביצוע מלא שירותי היעוץ:
 - 2.1. סכום קבוע ומוחלט של 278,550 ₪ עבור תכנון תחזיון למגרשים 101, 102.
 - 2.2. סכום קבוע ומוחלט של 74,630 ₪ עבור תכנון תחזיון למגרש 100.
 - 2.3. אופציה לבחירת חמומץ – סכום קבוע ומוחלט של 75,000 ₪ עבור תכנון במסגרת תכנית עיצוב ליתר המגרשים בבניין חקו החול של התביע שאינם מקודמים לתכנון מלא.
 - 2.4. המחירים יחיו צמודים למדד המחירים לצרכן החדש במועד תחילת הזמנת עבודה זו.
3. שלבי תשלום:

10%	א. לאחר גמר תכנון מוקדם ותאום ראשוני מול הקוועים
5%	ב. קבלת אישור הרשות לתכנית עיצוב
15%	ג. לאחר גמר תכנון סופי
10%	ד. קבלת אישור מחלקת תנועה ברשות לחיתרי בניה
5%	ה. קבלת חיתרי בניה
20%	ו. לאחר גמר תכנון מפורט למכרז – כולל פרטים ותכנית אומץ
15%	ז. לאחר גמר תכנון מפורט לביצוע, כולל תכניות ברזל לכל המבנה
15%	ח. מיקוח עליון במחלק תכנית וקבלת אישורים לטופס 4
5%	ט. קבלת תעודת גמר לאיכלוס, חשבון סופי ותחילתה על העדד תביעות
4. חמומץ ישלם את שכר המתכנן תוך 45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.
5. מובחר כי העבודה בפרויקט תבצע בREVIT.
6. כל יתר פרטי החתקשרות יסומכו במסגרת הסכם התקשרות שישלח אליכם בנפרד.
7. הודעה זו אינה מחוזה חצעה ואו קיבול. החברה אינה מתחייבת לתקשר בהסכם עם המתכנן. החברה שומרת על זכותה לחל מו"מ מקביל עם מי מהצדדים.
8. אין בהודעה זו משום תחייבות כלשהי של החברה, לרבות תחייבות לביצוע הפרויקט, והחברה רשאית, על פי שיקול דעתה תבלעדי המוחלט, לבטל הודעה ואו לא לקבל את הצעת המתכנן ואו לתפיק הודעה חדשה ומתוקנת ואו למסול את החצעה בין אם עקב תמחור בלתי סביר ביחס למרכיב מסוים או בכלל ואו הסתייגויות ואו תיקונים ואו אי הסכמות בנוגע לתכולת העבודה ואו תנאי החוזה.
9. תושלם יבוצע בהתאם לחלוקה בין השותפים.

חתימת המתכנן

חתימת המזמין

חתימת המזמין

בית וגן החזקות בע"מ
516343746